

1003902-13.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Adriano Marcos Laroca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 12ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... cumprimento de suposta denúncia por tráfico, sendo recolhido ao Centro de Detenção Provisório de Osasco II. Em seguida, foi oferecida denúncia com base no artigo 33, caput, combinado com o artigo 61, caput, II, "j", do Código Penal. Após regular trâmite da ação penal de nº 1517045-06.2021.8.26.0228, foi absolvido ao final, aos 27.10.21, por falta de provas (art. 386, II, CPP, fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

12ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Paulina, 80, São Paulo-SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003902-13.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003902-13.2022.8.26.0053

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Samir dos Santos Domingues

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriano Marcos Laroca

Vistos.

SAMIR DOS SANTOS DOMINGUES ajuizou ação em face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando reparação por danos morais de no mínimo 50 salários-mínimos decorrente de prisão judicial por suposto erro judiciário.

Aduz ter tido a prisão em flagrante decretada aos 14.07.21, em cumprimento de suposta denúncia por tráfico, sendo recolhido ao Centro de Detenção Provisório de Osasco II. Em seguida, foi oferecida denúncia com base no artigo 33, caput, combinado com o artigo 61, caput, II, "j", do Código Penal. Após regular trâmite da ação penal de nº 1517045-06.2021.8.26.0228, foi absolvido ao final, aos 27.10.21, por falta de provas (art. 386, II, CPP, fls. 32/37).

Citado, o Estado contestou (fls. 44/55). Houve réplica (fls. 61/67). As partes não requereram outras provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ocasionados por suposto erro judiciário decorrente de prisão processual em cujo processo criminal o réu foi absolvido por falta de provas.

A despeito do alegado, não assiste razão ao autor.

Antes de tudo, é sabido que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais decorre, primeiramente, de erro judiciário típico, ou seja, quando

há condenação criminal com trânsito em julgado, que, ao depois, é revertida em revisão criminal. Não é o caso.

Também há, desde a CF de 1988, responsabilidade civil do Estado por ato judiciário atípico, quando alguém fica preso além do tempo fixado na sentença (artigo, 5º, LXXV, da CR), ou, segundo a jurisprudência, quando ocorre prisão provisória (preventiva ou em flagrante) injusta, isto é, manifestamente arbitrária.

Em relação ao decreto das prisões cautelares (temporária e preventiva), somente pelas provas documental e oral produzidas, a despeito do alegado na inicial, não vislumbro arbitrariedade ou má-fé, que não se presume, manifesta do magistrado. Não se olvide que o juízo cível é limitado, não podendo avançar sobre o juízo criminal exceto naquilo que se revela manifestamente arbitrário, sob pena de violação da independência judicial.

À evidência, a inconsistência da prova oral produzida no curso da ação penal, que colocou em dúvida a autoria dos fatos e que culminou com a absolvição do autor não autoriza, por si, a conclusão de erro judicial no decreto da prisão processual, cujos elementos para sua decretação estavam presentes ao tempo de sua decretação. Aqui, eventual erro na apreciação das provas processuais é atacável por recurso processual ou mesmo por habeas corpus, inexistindo responsabilidade civil do Estado por esse ato, até porque não demonstrado dolo ou fraude por parte do magistrado prolator da sentença.

Demais disso, ao final, foi o réu absolvido por falta de provas, sem que houvesse condenação indevida com trânsito em julgado (erro judiciário típico).

Por fim, acrescente-se em relação à prisão cautelar que a maioria da jurisprudência entende que a mera absolvição ou o reconhecimento da extinção da punibilidade (prescrição) não enseja, por si só, indenização por dano moral. Anote-se que divergência quanto a valoração das provas, por si só, não configura arbitrariedade, dolo ou fraude.

Neste sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRISÃO PROCESSUAL ABSOLVIÇÃO ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER AUSÊNCIA INDENIZAÇÃO INADMISSIBILIDADE.1.

Prevê a Constituição Federal que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º LXXV). 2. A prisão cautelar, em flagrante ou preventiva, ou, ainda, qualquer medida de caráter provisório, não enseja a reparação apenas em razão de o indiciado acusado ter sido absolvido. Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara. Pedido de indenização improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (AC 91120327720098260000 Relator(a):Décio Notarangelí Julgamento:15/05/2013 Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público Publicação: 15/05/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Prisão indevida. Pedido de indenização por danos morais. Erro judiciário não caracterizado. Posterior absolvição, na ação penal, que não torna ilegal a prisão. Sentença reformada. Recurso da Fazenda e reexame necessário providos, prejudicado o recurso adesivo da autora. (AC 01691994520088260000 Relator(a):Carvalho Viana Julgamento: 10/04/2013 Órgão Julgador:8ª Câmara de

Direito Público Publicação: 10/04/2013)

Neste contexto probatório, é de rigor a improcedência da ação.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, observada a justiça gratuita.

P.I.

São Paulo, 02 de novembro de 2022.

Adriano Marcos Laroca

Juiz (a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA